

주 의 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 소멸시효중단조치 부적정
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 무담보채권 관리업무를 수행하고 있고, 「인수채권 소멸시효관리규정」(이하 “소멸시효관리규정”이라 한다)에 따라 소멸시효가 도래한 무담보채권에 대해 소멸시효 중단조치를 위해 양수금 청구의 소를 제기하거나 지급명령을 신청하는 등 무담보채권 소멸시효관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

소멸시효관리규정 제11조 제1항 제1호에 따르면 시효 및 연장시효 도래 채무관계자가 재산 및 소득이 없는 채무관계자로서 인수채권 원금 잔액 5백만 원 이하이고 주채무자가 60세 이상이며 보증인이 없는 경우, 주채무자가 법인으로서는 보증인이 없거나 보증인 전원이 70세 이상인 경우, 「국민기초생활 보장법」 제2조 제2호에 따른 수급자 중 생계, 주거, 의료, 교육급여 일반수급자이거나 중증장애인 중 장애인연금수령자인 경우, 주채무자가 70세 이상인 경우, 「국민기초생활 보장법」 제2조 제10호에 따른 차상위 계층 등 채무상환능력이 없다고 인정되거나

같은 항 제2호에 따르면 인수채권 원금잔액이 200만 원 이하인 경우 등 채권회수 실익이 없는 것으로 인정되는 경우에는 시효중단조치를 취하지 아니할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 무담보채권 소멸시효관리 업무 수행 시 채권회수 실익이 없는 경우에는 소멸시효관리규정에 따라 소멸시효중단조치 대상에서 제외하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 인천지역본부에서 소멸시효중단을 위해 제기한 소송 현황을 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(△△은행 XXXX-XXXX)의 경우 재산 및 소득이 없는 채무관계자로서 인수채권 원금잔액이 2,477천 원(5백만 원 이하)이고 주채무자가 XX세(60세 이상)이며 보증인이 없는 등 채무상환능력이 없다고 인정되어 채권회수 실익이 없으므로 소멸시효중단조치를 취하지 않아야 하는데도 2023. 11. 22. 지급명령을 신청하여 소멸시효를 중단하였고

채무자 ○○○ 채권(◇◇◇◇ XXXX-XXXX)의 경우 인수채권 원금잔액이 1,140천 원(200만 원 이하)이므로 채권회수 실익이 없는 것으로 인정되어 소멸시효중단조치를 취하지 않아야 하는데도 2023. 2. 3. 지급명령을 신청하여 소멸시효를 중단하는 등

[표 1] 및 [별표 1] “무담보채권 시효소송 제기 부적정 명세”와 같이 채권회수 실익이 없으므로 소멸시효중단조치 제외 대상인 77건에 대해 지급명령을 신청하여 소멸시효중단조치를 취한 사실이 있다.

[표 1] 무담보채권 소멸시효중단조치 부적정 현황

(단위: 건)

시효중단조치 제외대상 유형	건수
합 계	77
원금잔액 5백만 원 이하로 주채무자 60세 이상이고 보증인 없음	26
주채무자가 법인이고 보증인 없음	4
생계급여 일반수급자 또는 장애인연금수령자	30
차상위 계층	6
주채무자가 70세 이상	3
인수채권 원금잔액 200만 원 이하	8

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 소멸시효관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 채권회수 실익이 없는 것으로 인정되는 경우 소멸시효중단조치 대상에서 제외하도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다. (주의)

[별표 1]

무담보채권 시효소송 제기 부적정 명세

(단위: 원, 세)

No	채권번호	차주명	채권잔액	만 나이 / 제외 사유	시효중단 제외 규정
----	------	-----	------	-----------------	---------------

합계: 77건

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	“기재 생략”				
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

№	채 권 번 호	차 주 명	채 권 잔 액	만 나 이 / 제 외 사 유	시 효 중 단 제 외 규 정
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57		“기재 생략”			
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					